חזרות

על הלכות פסח בביף

סימן תל"ט

ספיקות בחמץ

מבחן בשאלות פתוחות



1. תשעה ציבורים של מצה ואחד של חמץ, ועכבר נטל – האם צריך לבדוק (3 שיטות)?

2. כמי נפסקה ההלכה בקבוע, ומדוע לא מקלים אף שהוא ספק דרבנן?

3. מדוע כאן "ספק אכל" יוצר ספק ספיקא, ובסימן תל"ח לא (2 הסברים)?

4. מה הקשה המג"א על הספק ספיקא, ומה תירץ (2 תירוצים)?

5. אילו ספיקות נוספים יש בסוגיה (8 ספיקות), ולאיזה דין בטומאה מדמה הגמרא כל אחד?

6. כיצד פסק הרמב"ם בספיקות, ומה ההסבר לחלוקה (2 הסברים)?

7. כיצד פסק הטור בספיקות (כלל ו-2 חריגים)?

חזרות
על הלכות פסח בביף



סימן תל"ט
ספיקות בחמץ

תשובות

1 תשעה ציבורים של מצה ואחד של חמץ, ועכבר נטל – האם צריך לבדוק (3 שיטות)?

עכבר נטל ולא ידוע אם חמץ או מצה; כתשע חנויות – **קבוע, כמחצה על מחצה**, ולא הולכים אחר הרוב.
רמב"ם: חוזר ובודק – **בלי לחלק** בין ביטל ללא ביטל.
ראב"ד: רק כשלא ביטל; ביטל – ספק דרבנן לקולא.
טור (תוס'): רק **בככר גדול**; בקטן – שמא אכלו, **ספק ספיקא** – מקלים אפילו לא ביטל. · גמרא; רמב"ם; ראב"ד; טור

2 כמי נפסקה ההלכה בקבוע, ומדוע לא מקלים אף שהוא ספק דרבנן?

מגיד משנה: אע"פ שכשביטל הוי דרבנן – לא מקלים, כי בדיקת חמץ **מלכתחילה נתקנה על הספק**.
שו"ע: כרמב"ם.
רמ"א: הביא את הטור לעניין **ככר קטן** – ולא לעניין ביטול (ומשתיקתו – בביטל מחמירים).
מ"ב: מהח"י – להכריע כרמ"א "**ובפרט כשביטלו**"; ומהפמ"ג – לכתחילה לא יסמוך על הס"ס לבד, אלא **יבטל ג"כ**. · מ"מ; שו"ע; רמ"א; ח"י; פמ"ג; מ"ב

3 מדוע כאן "ספק אכל" יוצר ספק ספיקא, ובסימן תל"ח לא (2 הסברים)?

רמ"א (ד"מ): כאן הספק הראשון – **חמץ או מצה**, ו"אכלו" ספק אחר. בתל"ח "אכלו" הוא רק **אופן נוסף באותו ספק** – האם החמץ נשאר בבית.
גר"א: הטור מקל בס"ס רק כשיש **ספק ביאה** (כתוס' במדורות הגויים); אבל בודאי נכנס ואח"כ שני ספיקות – לא היקל. · ד"מ; גר"א

4 מה הקשה המג"א על הספק ספיקא, ומה תירץ (2 תירוצים)?

קושיה: לפי הרמ"א (יו"ד קי) צריך ששני הספיקות **ייוולדו יחד**; כאן הראשון נולד כשנטל, והשני – כשנעלם!
א. מדובר **לפני שעה ששית**; כשמגיע זמן האיסור שני הספיקות כבר ידועים. **מחצה"ש:** כשנודע ספק א' קודם – חל עליו שם איסור (ספק תורה לחומרא); אך לפני שעה ששית אין איסור חמץ בעולם, ולא חל שם איסור, ולכן הצירוף מועיל.
ב. כשרואה את העכבר עדיין לא התעורר ספק; ומיד כשנעלם – **מתעוררים שניהם יחד**. · מג"א; מחצה"ש

5 אילו ספיקות נוספים יש בסוגיה (8 ספיקות), ולאיזה דין בטומאה מדמה הגמרא כל אחד?

1. שני ציבורים ושני עכברים לבית בדוק ולא בדוק – כשתי קופות מע"ש וחולין: לקולא.
2. ציבור אחד ושני בתים – כשני שבילים: בזה אחר זה טהורים.
3. ספק נכנס – ספק ביאה: לר"א טהור; ובחמץ גם חכמים מקלים (רש"י).
4. נכנס ובדק ולא מצא – גל טמא: חכמים – **עורב נטלו**.
5. בדק ומצא – שדה שאבד בה קבר: רבי – טהור; רשב"ג – צריך לבדוק כולה.
6. הניח ט' ומצא י', 7. הניח י' ומצא ט' – כמע"ש: לחכמים צריך לבדוק.
8. הניח בזוית זו ומצא באחרת – כקרדום: חכמים – צריך; רשב"ג – לא. · גמרא; רש"י

6 כיצד פסק הרמב"ם בספיקות, ומה ההסבר לחלוקה (2 הסברים)?

הלכה יא – מקל: ספיקות 1-2, 4-5 ופירש – "**שאין כאן קבוע**".
הלכה יב – מחמיר: ספיקות 3, 6, 8.
מגיד משנה: בהלכה יא אין בית שבו חל הספק / הבית כבר נבדק – "אין כאן ספק ידוע"; בהלכה יב הספק בבית אחד.
בפשטות (וכ"כ הגר"א): הרמב"ם השווה לגמרי לדיני טומאה ופסק כמותם – בחלק כחכמים, ובמחלוקת רבי ורשב"ג כרבי. · רמב"ם; מ"מ; גר"א

7 כיצד פסק הטור בספיקות (כלל ו-2 חריגים)?

כלל: לא ביטל – בודק; ביטל – אינו בודק.
חריג – ספק 4 (בדק ולא מצא): מקל **גם בלא ביטל** – כחכמים המטהרים בדאורייתא (ב"י).
חריג – ספקות 7-6 (ט'/י'): מחמיר **גם בביטל** – כחכמים, וכרש"י שגם בחמץ יחמירו.
ספק 8: ב"י – לטור חכמים יודו שבדרבנן תולים שהזיזו ושכח. · טור; ב"י